

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6617/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสีดาหรือสีดา ลาย

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 15, มาตรา 66, มาตรา 102

พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 มาตรา 62, มาตรา 106 ทวิ

เฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ของกลางทั้ง2ก้อนแต่ละก้อนถูกผสมด้วยอีเฟดรีนบางส่วนเข้าด้วย จึงเป็นวัตถุอันเดียวกัน การที่จำเลยมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์และอีเฟดรีนดังกล่าวเป็นการกระทำคราวเดียวกัน หาใช่เป็นความผิดหลายกรรมไม่ ต้องลงโทษฐานมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66 วรรคสอง, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 5, 6 (7 ทวิ), 62, 106 ทวิ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12(1), 18 วรรคสอง, 62, 81 ธิบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพฐานเข้ามาในราชอาณาจักรและอยู่ในราชอาณาจักรโดย
ไม่ได้รับอนุญาต แต่ปฏิเสธฐานมีเฮโรอินไฮโดรคลอไรด์และอีเฟดรีนไว้ในครอบครอง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12(1), 18 วรรคสอง, 62 วรรคหนึ่ง, 81 กับพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15, 66 วรรคสอง, 102 ที่แก้ไขแล้ว
และพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 62 วรรค
แรก 106 ทวิ ที่แก้ไขแล้ว กับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 91 การกระทำของ
จำเลยเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษฐานเข้ามา
ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่
ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานมีเฮโรอินไฮโดรคลอไรด์ไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่ายปริมาณเกิน 100 กรัม จำคุกตลอดชีวิต และฐานมีอีเฟดรีนไว้ในครอบครอง
เกินปริมาณที่รัฐมนตรีกำหนด จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในความผิด
ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ เห็นควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงลงโทษฐานเข้าเมืองโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจำคุก 3 เดือน ฐานอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 3 เดือน
และคำรับขึ้นสอบสวนของจำเลยในความผิดฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเพื่อจำ
หน่ายฯ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างนับเป็นเหตุบรรเทาโทษ เห็นควรลด
โทษให้หนึ่งในสามโดยเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นจำคุก 50 ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 แล้วคงลงโทษฐานมีเฮโรอินไว้ในครอบ
ครองเพื่อจำหน่ายฯ จำคุก 33 ปี 4 เดือน รวมจำคุกจำเลยทั้ง 4 กระทง มีกำหนดรวม
43 ปี 10 เดือน 10 วัน 10 ชั่วโมง 10 นาที 10 วินาที 10 มิลลิวินาที 10 ไมครอน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมผงสีขาวอัดเป็นแท่ง 2 ก้อน เมื่อส่งไปตรวจพิสูจน์พบว่านอกจากมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 102.1 กรัม แล้วยังมีอีเฟดรีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 77.1 กรัม ผสมอยู่ด้วย ตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมายเลข จ.6 จึงมีการแจ้งข้อหาจำเลยเพิ่มเติมว่ามีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ด้วยศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนเป็นประการแรกว่า การที่จำเลยมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและการมีอีเฟดรีนไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด เป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน แม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาขึ้นมา แต่ก็ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 เห็นว่า เฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ ของกลางทั้ง 2 ก้อนแต่ละก้อนถูกผสมด้วยอีเฟดรีนบางส่วนเข้าด้วยตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมายเลข จ.6 จึงเป็นวัตถุอันเดียวกัน การที่จำเลยมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์และอีเฟดรีนดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดเดียวกัน หาใช่เป็นความผิดหลายกรรมดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง เมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทจึงลงโทษฐานมีเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ปัญหาที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษฐานมีอีเฟดรีนไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เบาลงและลดโทษฐานนี้ให้ด้วยนั้น จึงไม่จำต้องวินิจฉัยอีกต่อไป"

พินิจพิจารณาแก้เป็นว่า ไม่ลงโทษฐานมีอิเฟดรีนไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด รวมเป็นโทษจำคุก 33 ปี 10 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-กมล เพียรพิทักษ์-สมชาย พงษ์ธา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>